

Divisão de Proteção Animal do Centro

Parecer

Despacho

Assunto:

Informação nº
85373/26

Processo
P.3738/26

Data

1. Enquadramento:

A presente informação interna tem por objeto nova comunicação do Sr. Rui Manuel Martins Mónica, desta vez dirigida à Exma. Diretora-Geral em 18-05-2026, e sob o título «Reclamação e Pedido de Esclarecimento Urgente – Atividade Clandestina e Fraude Administrativa no Registo PT 2 118 FL» (Anexo 1)

O local visado pela denúncia corresponde a um alojamento destinado à criação/reprodução de animais de companhia, anteriormente registado sob o número PT 2 118 FL, em nome do próprio denunciante, que, entretanto, comunicou a cessação de atividade.

O denunciante reitera alegações apresentadas anteriormente sobre o mesmo local, relacionadas com o exercício de atividade de criação/reprodução de canídeos sem

registo válido, pela Sra. Susana Walgode, bem como, relativas ao uso e acesso ao imóvel.

2. Análise:

Apresenta-se a descrição cronológica dos factos e diligências relevantes para apreciação desta denúncia.

1. A primeira comunicação do denunciante sobre este alojamento ocorre em 20-10-2025, remetendo a estes Serviços cópia de denúncia por si dirigida aos Serviços Médico-Veterinários (SMV) do Município do Fundão, na qual alegava situação de maus-tratos a animal de companhia no local (Anexo 2);
2. Conforme registado na informação interna 130612/25 (Anexo 3) apensa ao processo P.15607/25, estes Serviços compulsaram os relatórios dos SMV do Fundão e da Guarda Nacional Republicana (Anexo 4) sobre a situação descrita, os quais não confirmaram as alegações de maus-tratos; o resultado destas diligências foi comunicado ao denunciante em 27-10-2025 (Anexo 5);
3. Em 06-03-2026 o denunciante remete a estes Serviços nova exposição sobre o alojamento, titulada «*comunicação de ocupação abusiva e suposta atividade clandestina de canicultura*» (Anexo 6); nesta, alega exercício de atividade de criação/reprodução de cães sem registo válido, declarando que a empresa titular do registo, da qual se afirma sócio-gerente, havia cessado a atividade em dezembro de 2022;
4. Durante a fase de análise subsequente por parte destes Serviços, em 08-04-2026 o denunciante remete nova comunicação sob o assunto, titulado «*pedido de intervenção urgente – relatório SEPNA n.º G0000136/26.220050530*» (em Anexo 7), onde reitera as alegações, referencia relatório da GNR que confirma a presença de 18 canídeos no local, e solicita fiscalização presencial por estes Serviços;
5. Conforme apreciado na Informação n.º 63109/26 (Anexo 8), da consulta ao processo interno relativo a este alojamento PT 2 118 FL, verificou-se não existir qualquer registo de comunicação de cessação de atividade; assim, por ofício n.º 63167/26 de 08-04-2026 (Anexo 9), foi solicitada ao titular a comunicação de cessação de atividade, nos termos do art.º 3.º-F do DL n.º 276/2001, informando-se, ainda, que prosseguiam as demais diligências quanto ao bem-estar e regime aplicável aos animais no local;
6. Em 09-04-2026, o titular remeteu o formulário de cessação de atividade, assinado digitalmente na mesma data, acompanhado de comunicação na qual reiterava alegações de natureza civil relativas ao conflito entre proprietários do local (Anexo 10);



7. Para produção dos devidos efeitos, o formulário foi comunicado à Divisão de Bem-Estar dos Animais para fins Experimentais, de Companhia e Zoológicos, para inativação do registo PT 2 118 FL, verificando-se atualmente que se encontra retirado da Lista de Alojamentos publicamente disponível;
8. Em cumprimento das diligências quanto às demais alegações, em 13-04-2026 realizou-se ação de controlo ao local, sem aviso prévio e em articulação com o NPA da GNR do Fundão, confirmando-se a detenção de 18 cães adultos e 12 cachorros sob titularidade de Susana Walgode, sem indícios de maus-tratos, mas com inconformidades ao Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, que se encontram em resolução no âmbito do processo autónomo P.4120/26 (Anexo 11);
9. Em 21-04-2026, o denunciante remeteu nova comunicação, sob o título «*aditamento urgente – denúncia de fraude administrativa (registo PT 2 118 FL)*», na qual, tomando conhecimento da existência de um pedido de alteração de titularidade do alojamento, alegou não ter autorizado esta alteração (Anexo 12). Com efeito, foi apresentado por Susana Walgode, em 17-03-2026, um pedido de alteração de designação comercial para o alojamento PT 2 118 FL, contudo, este foi indeferido por não ter sido solicitado pelo titular do registo do alojamento, facto comunicado à requerente mediante ofício 64462/26-E (anexo 13);
10. Assim, produziu-se análise sobre as alegações do denunciante em informação interna n.º 69639/26 (anexo 14), tendo o mesmo sido informado, por ofício n.º 69643/26-V remetido a 24-04-2026 (Anexo 15): da efetivação da cessação de atividade; da consequente inativação do registo PT 2 118 FL; e de que, quanto às demais matérias evocadas estes Serviços exerceram as competências que lhes são legalmente atribuídas.

Segue-se a análise das alegações constantes da comunicação mais recente do Senhor Rui Mónica, datada de 18-05-2026, identificada no enquadramento:

- I. «*Da Ilegalidade da exploração: A DGAV confirmou a inativação do registo PT 2 118 FL com efeitos retroativos a dezembro de 2022. Contudo, é do conhecimento público (com provas em redes sociais e inspeção do SEPNA que detetou 18 canídeos no local) que a criação e venda de ninhadas persiste.*»

Análise:

O denunciante alega que estes Serviços confirmaram a inativação do registo com efeitos retroativos a dezembro de 2022; tal não corresponde ao teor das comunicações prestadas até ao momento. Sem prejuízo de melhor entendimento jurídico, o regime legal aplicável não admite a retroatividade da comunicação de

cessação de atividade. A comunicação a que alude o sr. Rui Mónica foi remetida a estes serviços a 09-04-2026, data que coincide com a constante da assinatura digital aposta no documento. Não há evidência nos registos internos de qualquer comunicação anterior para este efeito, facto que o próprio interessado não alega. Entende-se assim que a cessação só produz efeitos a partir da data da sua receção por estes Serviços. Neste contexto, se o interessado comunica a cessação de atividade em abril de 2026, mas declara que a mesma ocorreu em dezembro 2022, regista-se o incumprimento do prazo de 15 dias aplicável a este procedimento, conforme n.º 1 do artigo 3.º-F do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro.

- II. *«Existe algum criador legalmente registado e licenciado pela DGAV para operar comercialmente naquele local desde dezembro de 2022?»*

(...)

«Âmbito Judicial: Informo que estes factos já correm termos no Ministério Público sob o NUIPC 000169/26.4GBFND. Caso a DGAV continue a furta-se a esclarecer se a atividade atual é clandestina, estes elementos serão reportados como convivência administrativa com a ilegalidade.»

(...)

«A atividade de canicultura que ali persiste é considerada clandestina ou não, por esta Autoridade?»

Análise:

Por força da análise anterior, a atividade de criação/reprodução de animais de companhia que decorre no local visado desde dezembro de 2022 esteve devidamente registada sob o número PT 2 118 FL, não tendo sido comunicada a sua cessação.

Em todo caso, e considerando que a lista de alojamentos registados é publicamente acessível na plataforma eletrónica da DGAV, nos termos do n.º 12 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, não se entende resultar das competências atribuídas a estes Serviços qualificar uma atividade como «clandestina» perante um denunciante, mas sim exercer funções de controlo e dar conta da atuação realizada, o que se entende ter sido feito através do ofício n.º 69643/26-V.

A este respeito, e sobre a necessária regularização da atividade que subsistirá no local após produção de efeitos da cessação de atividade, estes Serviços exerceram as suas competências através de uma ação de controlo ao local, que culminou na apresentação da devida mera comunicação prévia pela atual titular dos cães –

conforme consta das medidas corretivas subsequentemente apresentadas e compiladas no Anexo 11.

Contudo, salvo melhor entendimento jurídico, não se adequa a prestação de qualquer outra informação ao denunciante relativa a este procedimento, porquanto o direito à informação procedimental é reservado à interessada.

- III. *«Da Suspeita de Fraude (Ofício SEPNA OFI 01196/26 em Anexo): O SEPNA informou por escrito que foi apresentado junto da DGAV um "pedido de alteração do registo para nova designação comercial" relativo ao PT 2 118 FL. Sendo eu o único titular desse registo, reitero que não autorizei qualquer transmissão. A DGAV validou ou está a processar algum pedido de transmissão de titularidade deste registo à revelia do seu legítimo proprietário?»*

(...)

«Qual o estado atual do suposto processo de "alteração de designação comercial" mencionado pelas autoridades policiais?»

Análise:

O pedido de alteração de designação comercial foi recusado, conforme descrito no ponto 9.

Atenta a análise apresentada sobre o ponto seguinte, não resultou aparente qualquer tentativa de «fraude» a este respeito.

- IV. *«Do Dever de Informação ao Comproprietário: Enquanto comproprietário do imóvel, tenho o direito e o dever de saber quem são os detentores de animais licenciados na minha propriedade, sob pena de ser solidariamente responsável por infrações ambientais ou de bem-estar animal, visto já ter ocorridos casos suspeitos de maus tratos a animais, em Outubro de 2025, que foram do Vosso conhecimento por falha de atuação da então Médica Veterinária Municipal do Fundão, que nada pode ser investigado e/ou apurado por morte do animal, 2 dias após a denúncia.. A omissão da DGAV sobre a existência (ou falta dela) de um licenciamento funcional para 18 animais é inaceitável.»*

Análise:

Sobre estas considerações entende-se relevante que o denunciante declara na comunicação identificada no ponto 8: *««a Acinom, Agricultura Lda, não exerce qualquer atividade de canicultura desde dezembro de 2022, data em que, por força de processo de divórcio e respetiva partilha de bens, a posse e responsabilidade sobre os animais foram transferidas para a minha ex-cônjuge.»*

Este contexto deveria suscitar um enquadramento na figura de cessão de exploração, tipificada pelo art.º 3.º-F, n.º 1, do DL n.º 276/2001, de 17 de outubro, contudo a sua comunicação não ocorreu, tal como sucedido com a alegada cessação de atividade.

Ainda no que respeita a um «licenciamento funcional», e sem prejuízo da regularização da comunicação de atividade em curso, importa referir que a detenção de 18 canídeos em prédio misto – assim identificado pelo próprio – é possível, desde que estejam asseguradas as condições de bem-estar animal e a ausência de riscos higiossanitários, nos termos do artigo 3.º, n.ºs 1 e 4, do Decreto-Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, facto averiguado na ação de controlo ao local.

Considera-se ainda que as alegações sobre maus-tratos, matéria de natureza criminal, foram devidamente respondidas, conforme ponto 1.

Finalmente, no que respeita às reiteradas queixas sobre o uso e acesso à propriedade onde são detidos os animais de companhia, salvo melhor entendimento, o regime de mera comunicação prévia para o exercício de atividade de criação/reprodução de animais de companhia previsto pelo artigo 3.º-A do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, não inclui informação quanto à propriedade ou licença de utilização de imóvel onde a atividade é exercida, tão pouco tem por objeto os direitos de acesso ao mesmo, eventuais matérias para apreciação em outras instâncias, e sobre as quais não compete pronúncia a estes Serviços.

3. Conclusão:

Face ao exposto, considerando os esclarecimentos já prestados e o facto de, no decurso da tramitação do processo, o denunciante ter solicitado esclarecimentos adicionais por via telefónica, tendo em cada ocasião declarado encontrar-se plenamente esclarecido, mas apresentando posteriormente novos pedidos sobre a mesma matéria, solicita-se, em cumprimento do determinado pela Exma. Diretora de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região Centro, parecer à Divisão de Bem-Estar dos Animais para Fins Experimentais, de Companhia e Zoológicos quanto a:

- a) Se deverá ser previsto algum procedimento adicional à normal tramitação da comunicação prévia apresentada pela Sra. Susana Walgode para a atividade de criação/reprodução de animais de companhia, ou se a mesma deverá seguir o procedimento normal, que prevê pagamento da taxa aplicável e posterior emissão de número de registo;

- b) Proposta de resposta ao denunciante nos termos a seguir enunciados:

"Exmo. Senhor Rui Mónica,

Em resposta à sua comunicação, que mereceu a nossa melhor atenção, informa-se:

1. Conforme ofício n.º 69643/26-S, de 22-04-2026, a comunicação de alteração de funcionamento respeitante à cessação de atividade do alojamento PT 2 118 FL foi devidamente tramitada, encontrando-se este número inativo e retirado da lista dos criadores comerciais de animais de companhia publicamente disponibilizada na plataforma eletrónica da DGAV, nos termos do n.º 12 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro;
2. A cessação da atividade produz efeitos a partir da data de receção nestes serviços da sua comunicação, não podendo reportar efeitos a data anterior que, embora alegada, não tenha sido comunicada nos termos e no prazo legalmente previstos;
3. Não foi efetuada qualquer alteração de titularidade ou de designação comercial deste registo e, uma vez produzidos os efeitos da cessação de atividade, não há lugar a qualquer alteração ulterior;
4. No que respeita à matéria suscitada relativa ao bem-estar animal, esta Direção-Geral exerceu as competências que lhe são atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de outubro, tendo sido realizada ação de controlo ao local e adotadas as diligências subsequentes legalmente adequadas, em face dos factos verificados;
5. Quanto às demais questões, designadamente as respeitantes a litígios de natureza civil, ao uso ou acesso ao imóvel, bem como a outras matérias fora do âmbito das atribuições da DGAV, não compete a esta Direção-Geral emitir pronúncia.

Com os melhores cumprimentos,"

À consideração superior,

O/A Técnico/a

[USERSIGNATURE]

Rui André Vidal